

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Lei Excepcional ou Temporária (art. 3º do CP)

Vamos entender nessa aula o que é lei excepcional e lei temporária, e como será a aplicação.

A lei temporária é aquela com prazo de vigência prefixado, ou seja, a própria lei já impõe seu “prazo de validade”. Em outras palavras, a lei fixa em seu próprio texto, quando ela “nasce” e quando ela “morre”.

A lei excepcional é aquela com vigência determinada por circunstâncias excepcionais. Por exemplo, uma lei diz ter vigência em períodos de “enchentes”; “secas”; “guerras”. Enquanto ocorrer tal circunstância, a lei permanecerá em vigor.

Veja o que diz o artigo 3º do Código Penal:

Art. 3º - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.

Como tudo, a lei penal NASCE, fica ATIVA, passa a ter ATIVIDADE.

Em regra, a lei tem atividade enquanto está em vigor.

No entanto, existem exceções, são os casos das leis extrativas, ou seja, leis penais que produzem efeitos fora do período de atividade. Elas podem ser RETROATIVAS (produzem efeitos no passado) ou ULTRATIVAS (produzem efeitos no futuro).

É importante entender que a lei excepcional e a lei temporária se aplicam aos fatos ocorridos durante sua vigência (sua vida, sua ATIVIDADE), permanecendo seus efeitos depois de cessada sua vigência (ULTRATIVAS).

Em outros termos, essas leis tem o poder da ULTRATIVIDADE.

“Ultra” significa “além”, ou seja, produzem efeitos mesmo depois de acabada sua vigência, tem ATIVIDADE mesmo depois de encerrada a sua vigência (ULTRA-ATIVIDADE, além da atividade, além da “vida”).

Pensar o contrário seria ilógico.

Imagine que uma lei penal aponte ser crime determinado “FATO A” praticado durante a “COPA DO MUNDO” (lei temporária).

Se não houvesse a ULTRATIVIDADE da lei temporária, as pessoas praticariam o “FATO A” durante a “COPA DO MUNDO” com a certeza que não seriam punidos quando terminasse sua vigência. Não haveria respeito a lei temporária.

Da mesma forma, imagine que uma lei penal aponte ser crime determinado “desperdiçar água” praticado durante o período de “seca” (lei excepcional).

Se não houvesse a ULTRATIVIDADE da lei excepcional, as pessoas praticariam o conduta criminosa durante a “seca” com a certeza que não seriam punidos quando terminasse sua vigência. Não haveria respeito a lei excepcional.

É isso pessoal.

Não tem segredos.

“Borá” nas questões.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

LEI EXCEPCIONAL ou TEMPORÁRIA

- A lei temporária é aquela com prazo de vigência prefixado, ou seja, a própria lei já impõe seu “prazo de validade”.
- A lei excepcional é aquela com vigência determinada por circunstâncias excepcionais.

Código Penal

Art. 3º - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.

- A lei excepcional e a lei temporária se aplicam aos fatos ocorridos durante sua vigência (sua vida, sua ATIVIDADE), permanecendo seus efeitos depois de cessada sua vigência (ULTRATIVAS).
- Se não houvesse a ULTRATIVIDADE da lei excepcional/temporária, as pessoas praticariam o conduta criminosa durante o período da lei com a certeza que não seriam punidos quando terminasse sua vigência. Não haveria respeito a lei excepcional/temporária.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
